

13

TINA ROGAYAH BINTI MOHD JAFRI

lwn

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abdul Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 19 Zulhijjah 1440H / 20 Ogos 2019]

Kes Mal (Permohonan) No. 10000-077-0136-2018

[Dalam Perkara: Permohonan Perlanjutan Masa Pemfailan Notis Rayuan di bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Peguam Pemohon : tiada

Peguam Responden : Tuan Mohd Redzuan bin Ramli daripada Tetuan Mohd Redzuan Ramli & Associates .

ALASAN PENGHAKIMAN -

[1] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan perintah seperti berikut;-

- i. Bahawa Pemohon diberikan kebenaran bagi melanjutkan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan.
- ii. Pihak Pemohon diberi kebebasan untuk memfailkan Notis Rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam , Selangor dalam masa/tempoh 14 hari dari tarikh keputusan.
- iii. Pemohon mahu rayuan Pemohon diluluskan supaya tidak ada salah faham antara orang-orang Islam yang Pemohon berkerja menjual barangan sembahyang Hindu dan aktif dengan aktiviti di kuil.



- iv. Pemohon juga berhadapan dengan masalah apabila mengisi borang berkenaan dengan aktiviti di kuil di mana status kad pengenalan Pemohon beragama Islam.
- v. Pemohon hanya menyambut perayaan Deepavali dan kawan-kawan Pemohon tidak tahu status Islam Pemohon kerana mereka tahu Pemohon mengamal ajaran Hindu dan mempunyai sembahyang Hindu di rumah Pemohon.

FAKTA KES

[2] Mahkamah Tinggi Syariah Selangor telah menolak tuntutan kes perisytiharan status agama (10100-043-0233-2013) yang difailkan oleh Pemohon terhadap Defendan (Responden dalam kes ini) pada 22/12/2016 dengan kehadiran Pemohon bersama Peguam Syariannya, Tuan Ab Kadir bin Ismail dan dengan kehadiran Peguam Syarie Defendan (Responden dalam kes ini), Tuan Haji Mohd Redzuan bin Ramli.

[3] Pemohon telah memfailkan permohonan pelanjutan tempoh masa memfailkan notis rayuan melalui Notis Permohonan dan Afidavit bertarikh 18/10/2018 secara bersendirian.

[4] Pemohon telah menyerahkan secara kediri sesalinan Notis Permohonan dan Afidavit kepada Responden di alamat Tingkat 9 & 10, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, 40000 Shah Alam, Selangor dan sesalinan Afidavit Penyampaian telah difailkan pada tarikh yang sama.

[5] Responden telah melantik Tuan Mohd Redzuan bin Ramli daripada Tetuan Mohd Redzuan Ramli & Associates sebagai peguam syarie melalui wakalah bertarikh 4/12/2018 dan memfailkan Afidavit Jawapan Responden pada 21/2/2019.

[6] Pemohon seterusnya memfailkan hujah pada 11/4/2019 manakala Responden memfailkan hujah pada 20/6/2019.

ALASAN PEMOHON UNTUK MELANJUTKAN TEMPOH MASA MEMFAILKAN NOTIS RAYUAN

[7] Berdasarkan Afidavit Sokongan Pemohon bertarikh 18/10/2018, Pemohon telah memohon pelanjutan tempoh ini berdasarkan alasan-alasan yang boleh diringkaskan seperti berikut:-

[7.1] Pemohon berhasrat untuk memfailkan rayuan terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi bertarikh 22/12/2016 kerana telah mengamalkan ajaran agama Hindu sejak kecil yang mana ini adalah bertentangan dengan ajaran agama Islam ;

[7.2] Pengekalan Pemohon sebagai orang Islam akan memberikan salah faham kepada agama Islam itu sendiri kerana cara hidup Pemohon adalah bercanggah dengan dengan Islam apatahlagi Pemohon menjual peralatan sembahyang untuk agama Hindu dan Budhha ;

[7.3] Pemohon tidak dimaklumkan oleh peguam syarie yang mewakili beliau dalam kes tersebut berkenaan hak beliau untuk membuat rayuan dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh keputusan dibuat.

[7.4] Pemohon telah dimaklumkan oleh peguam syarie yang mewakili beliau dalam kes tersebut bahawa rayuan boleh dibuat pada tahun 2019 selepas undang-undang baru dikeluarkan.

RINGKASAN HUJAH PEMOHON

[8] Pemohon berhujah bahawa permohonan pelanjutan tempoh masa memfailkan notis rayuan ini patut dibenarkan berdasarkan tiga (3) hujah iaitu;

[8.1] Sebagai orang awam, Pemohon tidak mempunyai pengetahuan mengenai undang-undang khususnya prosedur memfailkan rayuan dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh keputusan.

[8.2] Peguam Syarie Pemohon yang mengendalikan kes di Mahkamah Tinggi Syariah telah tidak memaklumkan Pemohon bahawa rayuan perlu dibuat dalam tempoh empat belas (14) hari selepas sesuatu keputusan diberikan oleh mahkamah malahan Peguam Syarie Pemohon terdahulu memaklumkan bahawa rayuan mungkin boleh dibuat pada tahun 2019 iaitu selepas undang-undang baru dikeluarkan.

[8.3] Pemohon menekankan bahawa sekiranya permohonan pelanjutan tempoh masa memfailkan notis rayuan ini tidak dibenarkan oleh Mahkamah ini maka ianya akan menyebabkan kemudharatan kepada Pemohon.

RINGKASAN HUJAH RESPONDEN

[9] Responden menghujahkan bahawa walaupun Pemohon mendakwa bahawa beliau hanyalah seorang awam yang jahil undang-undang tetapi hujah bertulis Pemohon yang dikemukakan adalah menggambarkan sebaliknya. Ini adalah kerana berdasarkan hujah bertulis Pemohon, Pemohon mampu mengutarakan persoalan undang-undang termasuklah undang-undang Syarie.

[10] Responden menghujahkan walaupun Pemohon menjadikan kes Abdul Karim bin Kalapadathil Kutti Ali lwn Farisya bt Moideen Kutty sebagai rujukan kes tetapi Pemohon gagal mengupas dan menghujahkan alasan-alasan yang wajar dijadikan sebab mengapa permohonan pelanjutan tempoh masa Pemohon wajar diluluskan.

PENGHAKIMAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[11] Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budibicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 –

238. (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[12] Berdasarkan Seksyen 139 (4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003, Notis Rayuan hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman dan hendaklah disampaikan kepada Responden dalam masa yang dihadkan bagi pemfailkan rayuan.

139. (4) Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.

[13] Dalam menggunakan kuasa budibicara, pada pendapat kami perlanjutan tempoh masa, sama ada boleh atau tidak boleh diberikan perlu ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk perlanjutan masa dibenarkan. Faktor-faktor pertimbangan ini telah dibincangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah yang telah menggariskan prinsip atau panduan bagi tujuan melaksanakan budibicara tersebut.

[14] Faktor-faktor tersebut telahpun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain* yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50*. Dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz* Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan;

“ Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu :-

- i. tempoh kelewatan,*
- ii. alasan kepada kelewatan,*
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga*
- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.*
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan*

Walau bagaimanapun, faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori.

Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

Faktor Tempoh Kelewatan

[15] Pemohon tidak mendeposkan di dalam afidavit berapakah tempoh kelewatan memfailkan permohonan ini sejak perintah Mahkamah Tinggi Syariah Selangor diberikan.

[16] Oleh kerana tempoh kelewatan ini merupakan perkara asas bagi pertimbangan kami, kami telah merujuk kepada fakta kes. Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor yang hendak dirayu telah diberikan pada 22/12/2016 dan Notis Rayuan seharusnya difailkan selewat-lewatnya pada 5/1/2017. Kami mendapati bahawa Pemohon telah memasukkan permohonan ini pada 18/10/2018. Kami bersetuju dengan Responden bahawa tempoh kelewatan yang berlaku adalah selama hampir 2 tahun atau lebih tepat 1 tahun 10 bulan.

[17] Oleh kerana tempoh kelewatan ini adalah lama dan panjang maka hanya alasan yang munasabah dan memuaskan akan membolehkan permohonan ini dipertimbangkan.

Faktor Alasan Kelewatan

[18] Pemohon menghujahkan bahawa kelewatan memfailkan notis rayuan ini adalah kerana sebagai seorang awam, beliau tidak berpengetahuan mengenai undang-undang .

[19] Responden menghujahkan bahawa alasan kejahilan undang-undang yang diberikan oleh Pemohon adalah tidak seiring dengan hujah bertulis Pemohon yang dibuat dengan tersusun dan lengkap dengan rujukan undang-undang.

[20] Kami juga bersependapat dengan Responden bahawa Pemohon mampu mengemukakan penghujahan bertulis yang dibuat dengan baik walaupun tidak diwakili oleh peguam syarie. Oleh yang demikian alasan Pemohon bahawa beliau tidak mempunyai pengetahuan undang-undang tidak boleh dipertimbangkan sebagai alasan kelewatan pemfailan notis rayuan.

[21] Pemohon juga menghujahkan bahawa kelewatan ini berpunca daripada peguam syarie yang mewakili beliau ketika itu tidak memaklumkan bahawa rayuan perlu difailkan dalam tempoh 14 hari selepas keputusan diberikan oleh Mahkamah. Malah Pemohon mendakwa peguam syarie yang mewakili beliau

ketika itu memaklumkan bahawa rayuan mungkin boleh difailkan pada tahun 2019 kerana berkemungkinan undang-undang baru akan dikeluarkan.

[22] Kami sebaliknya berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh peguam syarie Pemohon yang terdahulu melalui suratnya yang diekshibitkan oleh Responden sebagai ekshibit MA 2 di perenggan 8 Afidavit Jawapan Responden bertarikh 21.2.2019 bahawa Pemohon telah dimaklumkan berkaitan tempoh masa 14 hari bagi pemfailan rayuan.

[23] Perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu, namun ianya adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.

[24] Di dalam kes Pemohon ini, kami tidak nampak alasan-alasan yang baik telah diberikan oleh Pemohon untuk permohonan ini dibenarkan. Suka kami ingatkan bahawa mana-mana tindakan undang-undang yang dibawa di hadapan Mahkamah hendaklah dibuat dengan serius, bertanggungjawab dan bukannya secara sambil lewa yang natijahnya akan diterima oleh Pemohon sendiri.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan penghujahan kedua-dua pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan dan memerintahkan sebagaimana yang berikut:-

- 1) Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan notis rayuan adalah DITOLAK.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



.....

1. **Y.A.A. TUAN HAJI MOHD. AMRAN B. MAT ZAIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-

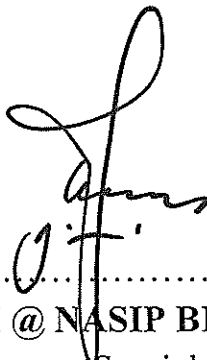


.....

2. **Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



.....

3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

